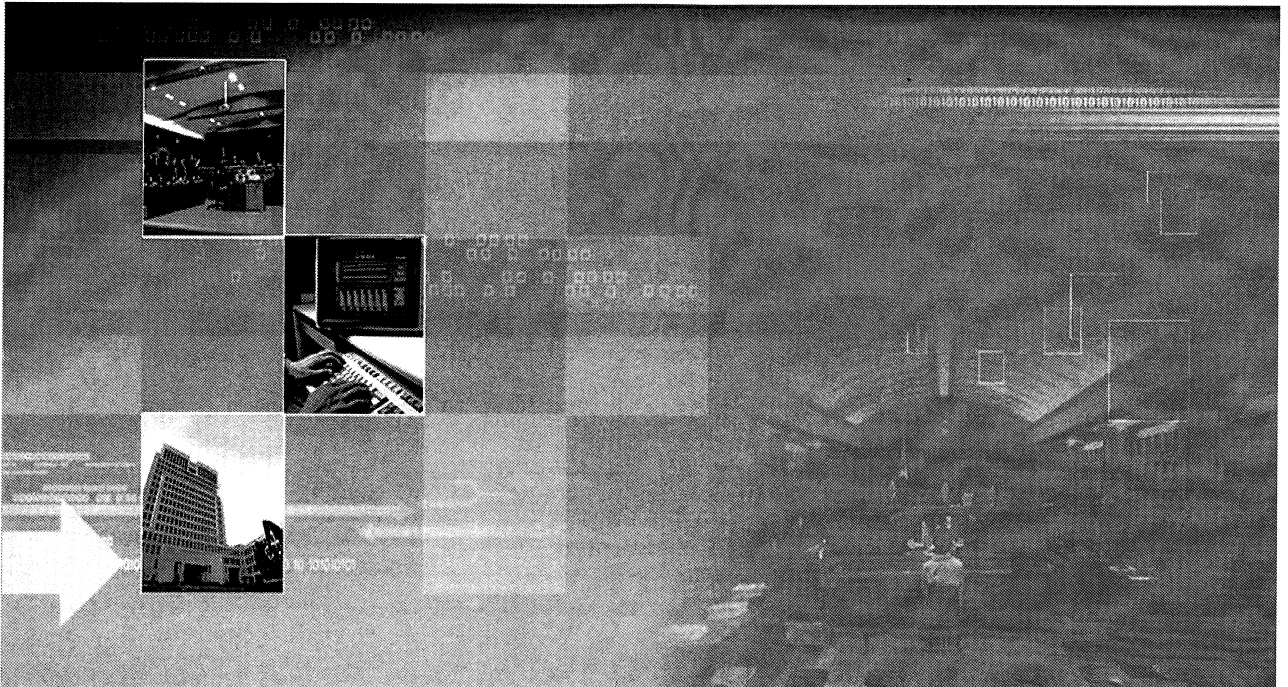

전자소송 홈페이지 핵심요약



법원행정처 전산정보관리국
(2015년 변호사, 법무사 등 외부사용자 교육용)

제 목 차 례

I. 개요	1
1. 전자소송 홈페이지 메인화면	1
2. 전자소송 홈페이지 전체 메뉴 및 제공서비스	2
3. 사이트 이용안내	3
4. 사전준비	4
II. 사용자등록	5
1. 사용자등록의 신청	5
가. 의의	5
나. 전자서명을 위한 인증서의 필요	5
다. 회원의 종류	6
2. 소속사용자	10
가. 소속사용자 등록이 가능한 회원 유형	10
나. 소속사용자 정보관리	12
다. 소속사용자의 사용권한	14
1) 소속사용자가 대리인인 경우	14
2) 소속사용자가 일반직원인 경우	14
3. 회원아이디	16
가. 회원아이디	16
나. 회원아이디 복수등록	16
4. 사용자등록의 변경	17
5. 사용자등록의 철회	18
가. 일반적인 회원탈퇴	18
나. 소속사용자의 사용만료	19
6. 사용자등록의 효력 상실	21

❖ <u>사례모음</u>	22
 III. 전자소송 동의	27
1. <u>개요</u>	27
2. <u>전자소송동의 유형</u>	27
가. <u>유형</u>	27
나. <u>사전 개별동의</u>	28
다. <u>사전 포괄동의</u>	29
1) <u>사전 포괄동의 신청방법</u>	29
2) <u>사전 포괄동의자의 전자소송동의 화면</u>	31
라. <u>사후동의</u>	32
마. <u>동의 불필요</u>	32
3. <u>전자소송 동의와 전자기록화</u>	34
가. <u>전자기록화의 일반적 기준</u>	34
나. <u>기준시점까지 전자소송 동의가 있는 사건</u>	36
다. <u>기준시점까지 전자소송 동의가 없는 사건</u>	37
라. <u>전자소송 동의의 효력</u>	37
1) <u>등록사용자별 효력</u>	37
2) <u>시간적 효력</u>	37
 IV. 전자소송사건등록	39
1. <u>전자소송사건등록 방법</u>	39
가. <u>전자소송동의</u>	39
나. <u>전자소송인증번호</u>	40
1) <u>전자소송인증번호의 부여 방법</u>	40
2) <u>전자소송안내서(민사일반)</u>	41
다. <u>전자소송인증번호가 있는 경우의 전자소송사건등록</u>	42

1) <u>당사자나 사건관계인</u>	42
2) <u>대리인</u>	44
라. <u>전자소송인증번호가 없는 경우의 전자소송사건등록</u>	47
1) <u>당사자나 사건관계인</u>	47
2) <u>대리인</u>	49
2. <u>전자소송사건등록과 사건열람과의 관계</u>	51
가. <u>‘전자소송인증번호가 있는 경우’를 선택하고 사건등록을 한 경우</u>	51
나. <u>‘전자소송인증번호가 없는 경우’를 선택하고 사건등록을 한 경우</u>	52
 V. <u>전환명령과 소급적 전자기록화</u>	55
1. <u>전환명령</u>	55
가. <u>전자기록화신청서를 전자적으로 제출하는 방법</u>	55
나. <u>재판부의 처리</u>	57
2. <u>소급적 전자기록화</u>	60
 ❖ <u>사례모음</u>	61
 VI. <u>나의 사건관리</u>	65
1. <u>진행중 사건 / 확정된 사건</u>	65
2. <u>전자소송 홈페이지에서 대리인의 진행중 사건에 조회되고 있는 사건을 삭제하는 방법</u>	67
가. <u>대리인에 대한 사임처리를 하였는데도 진행중 사건에 남아 있는 경우</u>	67
나. <u>사건이 종국되었음에도 진행중 사건에 계속해서 조회가 되는 경우</u>	67
1) <u>신청사건이나 재배당, 재정합의결정 등 재판부에서 확정일 입력이 불가능한 사건의 경우</u>	67
2) <u>사건이 상소되어 다른 대리인이 진행하고 있으나 1심 대리인의 진행중 사건에 원심사건이 계속하여 남아 있는 경우</u>	68

3) 재판부에서 확정일을 입력하였으나 계속하여 진행중 사건으로 뜨는 경우	68
3. 대리인 사건등록시 상대방 대리인으로 잘못 등록된 경우 처리 방법	69
가. 대리인이 전자소송 홈페이지에서 전자소송사건등록만 하고 별도의 서 류를 제출하지 않은 경우	69
나. 대리인이 전자소송 홈페이지에서 전자소송사건등록을 하고 소송위임장 등의 문서를 전자적으로 제출한 경우	69
 ❖ 사례모음	70
 VII. 서류제출	72
1. 개요	72
가. 전자적 제출을 할 수 있는 주체	72
1) 당사자, 소송대리인, 제3의 소송담당(파산관재인, 상속재산관리인 등) (법 제5조 제1항)	72
2) 참가인 등 준당사자 유형(규칙 제3조 1~4호)	72
3) 사건·절차관계인 유형(규칙 제3조 5~11호)	72
나. 전자적 제출의 방법	73
1) 전자소송시스템이 정한 방식에 따른 제출	73
2) 구분 제출	75
3) 공동 명의 전자문서 제출	75
2. 법무사의 전자적 제출	77
가. 관련규정	77
나. 법무사가 소장제출시 특이점	77
1) 전자소송 동의	77
2) 당사자입력	78
3) 송달영수인 입력	79
4) 필요서류	79

5) 전자서명	84
6) 진행중 사건 등록	84
다. 법무사가 소장 이외의 서류제출시 특이점	85
1) 당사자의 전자소송인증번호 또는 주민(사업자)등록번호를 통한 인증	85
2) 위임인이 전자소송 동의를 하지 않은 경우	86
3) 위임인이 전자소송에 동의한 경우	89
라. 종이소송으로 진행되는 사건에 대한 법무사 제출의 특이점	91
1) '1회 변론기일(준비기일) 다음날' 이전인 경우	91
2) '1회 변론기일(준비기일) 다음날' 이후인 경우	92
3. 소장제출	93
가. 전자소송동의	93
나. 문서작성	94
1) 사건기본정보	94
2) 사건기본정보 입력과 사물관할	97
3) 제출법원	99
4) 당사자정보	100
5) 대리인 입력	105
6) 청구취지 입력	108
7) 청구원인 입력	109
8) 입증/첨부서류	110
다. 전자서명	115
1) 전자서명	115
2) 전자서명요청	116
3) 전자서명요청 수신자 전자서명	118
라. 소송비용납부	118
마. 문서제출	122
1) 문서제출	122

2) <u>접수결과 확인</u>	123
4. <u>답변서</u>	124
가. <u>사건확인</u>	124
나. <u>문서작성 및 첨부</u>	125
다. <u>전자서명, 문서제출</u>	126
5. <u>주소보정서</u>	126
가. <u>사건확인</u>	126
나. <u>문서작성 및 첨부</u>	127
다. <u>전자서명, 소송비용납부, 문서제출</u>	128
6. <u>사실조회신청서</u>	129
가. <u>사건확인</u>	129
나. <u>문서작성 및 첨부</u>	129
다. <u>전자서명, 소송비용납부, 문서제출</u>	130
7. <u>기타서류</u>	131
가. <u>사건확인</u>	131
나. <u>문서작성 및 첨부</u>	132
다. <u>전자서명, 문서제출</u>	132
8. <u>민사가압류신청서</u>	132
가. <u>사건확인</u>	132
나. <u>전자소송동의</u>	133
다. <u>문서작성</u>	134
1) <u>사건정보</u>	134
2) <u>등록면허세 입력</u>	135
3) <u>등기신청수수료 입력</u>	136
4) <u>선담보 입력</u>	137
5) <u>목적물 입력</u>	137
6) <u>당사자 입력</u>	147

7) 신청취지 및 이유 입력	149
8) 소명/첨부서류	149
라. 전자서명, 소송비용납부, 문서제출	151
9. 부동산강제경매 신청서	152
가. 전자소송 동의	152
나. 문서작성	153
1) 사건기본정보	153
2) 등록면허세 입력	154
3) 등기촉탁수수료입력	155
4) 당사자입력	155
5) 대리인입력	155
6) 집행권원입력	156
7) 신청취지 및 이유	160
8) 목록입력	161
9) 이해관계인 입력	172
10) 첨부서류	172
다. 전자서명, 소송비용납부, 문서제출	173
 ❖ 사례모음	 174

VIII. 송달문서확인	180
1. 전자적 송달	180
가. 전자적 송달의 의미	180
나. 전자적 송달 및 통지의 대상(법 제11조 제1항)	180
1) 송달영수인으로 신고한 등록사용자	180
2) 소송대리인이 있는 경우의 송달	181
3) 소송수행자가 있는 경우의 송달	181

4) 재판서·조서의 송달	182
다. 송달효력발생 시기	182
1) 원칙적 기준	182
2) 송달간주 기간의 연장	183
3) 소송행위의 추완	183
2. 전체송달문서	184
3. 미확인송달문서	186
4. 판결문전자송달신청	187
 IX. 열람/발급	 188
1. 나의사건열람	188
가. 법무사 기록열람	189
1) 신청방법	190
2) 열람방법	193
2. 정(등)본 발급	194
가. 발급테스트	194
나. 발급가능 프린터 확인하기	194
다. 재발급 요청	195
3. 열람제한문서열람신청	196
가. 가사사건	196
나. 회생파산사건	196
다. 신청방법	197
 X. 납부/환급	 201
1. 소송비용납부	201
가. 당사자의 전자적 납부	201
나. 법원의 소송비용 납부 확인	201

다. <u>소송비용납부와 상소비용예납</u>	202
2. <u>전자납부내역</u>	203
가. <u>납부처리완료</u>	203
나. <u>납부미처리</u>	204
3. <u>가상계좌내역</u>	205
XI. <u>나의전자소송</u>	206
1. <u>작성중서류</u>	206
가. <u>임시저장목록</u>	206
나. <u>전자서명목록</u>	207
1) <u>전자서명권자인 경우</u>	207
2) <u>법무법인이나 소속사용자인 경우</u>	208
다. <u>제출대기목록</u>	209
라. <u>PC작성목록</u>	212
마. <u>지급명령일괄대기</u>	213
1) <u>확인대기문서</u>	213
2) <u>납부대기문서</u>	215
3) <u>제출대기문서</u>	216
2. <u>알림서비스</u>	217
3. <u>사실조회회신</u>	219
가. <u>회보요청내역목록</u>	219
나. <u>회신내역목록</u>	220
4. <u>문서송부서 확인</u>	221
가. <u>문서송부확인서증제출</u>	221
나. <u>서증지정</u>	222
5. <u>서증인부(문서송부)</u>	223
가. <u>문서송부서증인부</u>	223

나. <u>문서송부서증인부상제</u>	224
다. <u>서증인부서 제출</u>	225

XII. <u>비회원의 회신서제출</u>	226
1. <u>개요</u>	226
2. <u>회신서제출</u>	226
가. <u>사건확인</u>	226
나. <u>소송서류입력</u>	227
다. <u>파일첨부</u>	228
라. <u>작성문서확인</u>	229
마. <u>문서제출</u>	230
바. <u>제출확인</u>	230
 ❖ <u>사례모음</u>	232

약 어 표 시

◆ 법	민사소송 등에서의 전자문서 이용 등에 관한 법률
◆ 규칙	민사소송 등에서의 전자문서 이용 등에 관한 규칙
◆ 예규	민사소송 등에서의 전자문서 이용 등에 관한 업무처리지침(재일2012-1)